

감 사 실

권 고

제 목 : 임차 사무실 화재보험 가입 업무 개선 필요

내 용 :

1. 업무개요

○○실은 「◆◆세칙」에 사무실 임대차와 관련된 업무 처리 기준을 규율하고 있으며, 화재와 같이 우발적으로 발생하는 위험에 대한 회피 수단으로 같은 세칙 제31조에 임차부동산의 부보(部保)와 관련된 내용을 마련하고 있다.

2. 관계법령(내규) 및 판단기준

「◆◆세칙」에 따르면 사무실 건물을 임차할 때에는 건물주가 화재보험에 가입함을 원칙으로 하되 부득이하다고 인정되는 경우에는 부동산원이 부보할 수 있으며 이 경우 담임본부장의 승인을 얻어야 한다.

또한 같은 세칙 같은 조 제2항에 따르면 전항의 경우 보험수익권에 대하여 질권설정 등 수익권 보장조치를 병행함을 원칙으로 한다.

그런데 이와 같은 현재의 세칙은 임차인인 한국부동산원의 화재보험 가입에 대한 의무를 예외로 규정함으로써, 임차인의 과실로 인한 화재발생 시 건물주(또는 건물주가 가입한 보험회사 등)로부터의 구상권 청구에 대한 방어가 어려운 측면이 있다.

나아가 이와 같은 구상권 청구가 들어오지 않는다고 해도 건물주가 가입한 보험의 대상(목적물)이 임차인 소유의 자산(사무실 내부 시설, 집기, 설비 등)까지 보장하는 경우는 일반적이지 않은 점 등을 고려하면, ○○실은 자산의 효율적인

관리를 위해 마련한 「◆◆세칙」의 당초 취지가 훼손될 우려 또한 존재한다.

따라서 ○○실은 임차 사무실 화재보험 가입 업무와 관련하여, 임대인뿐만 아니라 임차인의 화재보험 가입 필요성에 대해서도 검토를 실시하고 필요한 경우 관련 보험 가입 등이 이루어질 수 있도록 개선방안을 마련하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재의 「◆◆세칙」은 임차인의 화재보험 가입에 대한 사항을 ‘부득이하다고 인정되는 경우’로 규정하고 있어 관련 업무처리 기준의 모호성이 존재하고, 이에 따라 업무 담당자가 건물주의 화재보험 가입여부만을 단순 확인할 뿐 임차인의 화재보험 가입 필요성에 대한 실질적인 검토 등은 이뤄지지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 화재와 같이 우발적으로 발생하는 위험에 대해 기관의 자산관리체계가 효율적으로 운영되지 못할 우려가 있다.

조치할 사항

[권고] ○○실장은 임차 사무실 화재보험 가입 업무와 관련하여서 임대인뿐만 아니라 임차인의 화재보험 가입 필요성에 대해서도 검토를 실시하고 필요한 경우 관련 보험 가입 등이 이루어질 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.